

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1584/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายคมสันต์ ชันธจำนงค์

จำเลย

นายคมสันต์ ชันธจำนงค์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 149 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 2 กระทงจำคุก 10 ปีและตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157, 162 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 157ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี เรียงกระทง
ลงโทษ รวมจำคุก 14 ปี ฯลฯจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาประกัน
150,000 บาท

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>